

1500680-65.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... infracional correspondente ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 26/27). São fatos vários e recentes. Em razão disso, é possível dizer que ele(a) se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500680-65.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500680-65.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

EDUARDO MESSIAS PEREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

EDUARDO MESSIAS PEREIRA SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de março de 2022, por volta das 13h, na Rua Atenas, 1, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo 190 porções de maconha, 136 porções de cocaína, 94 pedras de crack e R\$26,00, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 17 de março de 2022 a prisão em flagrante foi convertido em preventiva (fls. 34/35).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 5/6), assim como o laudo de constatação (fls. 20/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 61/64).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 72/74). Em 1º de agosto de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 75).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) EDUARDO MESSIAS PEREIRA SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 16 de março de 2022, por volta das 13h, na Rua Atenas, 1, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, vendia e trazia

consigo 190 porções de maconha, 136 porções de cocaína, 94 pedras de crack e R\$26,00, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam informação anônima a respeito do tráfico de drogas em curso no local. Identificaram o réu pelas características informadas, observaram-no receber dinheiro e entregar drogas a compradores que se aproximavam. Realizada a abordagem, sob a posse dele encontraram uma sacola com as drogas acima discriminadas e R\$26,00, outro suspeito que estava no local conseguiu fugir.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia. A prova produzida em juízo, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal, para além de qualquer dúvida razoável, demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico por parte do réu.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Ricardo e Marcos Vinicius declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima a respeito de dois traficantes que atuavam juntos ali naquele momento. De campana, observaram de fato dois homens que recebiam dinheiro de terceiros que se aproximavam e lhes entregavam algo retirado de uma sacola. Somente o réu pôde ser abordado, o outro agente conseguiu fugir. Dentro da sacola sob a posse do réu encontraram centenas de porções de drogas variadas e pequena quantia em dinheiro. Na ocasião, ele admitiu que estava traficando.

Conforme jurisprudência pacífica da jurisprudência, não é possível desacreditar o depoimento dos policiais apenas porque

Na fase policial o réu preferiu permanecer em silêncio, mas em juízo ele confessou a prática do crime, sem ressalvas.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 420 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Em razão dessas circunstâncias fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão. Confirma-se, a propósito, o posicionamento do C. STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato e a da confissão judicial espontânea, então torno a pena ao mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Deve ser rejeitada a hipótese de incidência do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 porque embora o(a) ré(u) seja primário(a), foi condenado na Vara da Infância e Juventude por ato infracional correspondente ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 26/27). São fatos vários e recentes. Em razão disso, é possível dizer que ele(a) se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos"

(STJ – 3ª Seção, EREsp 1916596 / SP, rel. P/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.09.2021, DJ 04.10.2021).

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

O réu é primário e não ostenta antecedentes. Conquanto o crime sob exame seja equiparado a hediondo, a previsão de regime inicial fechado exclusivamente em razão dessa circunstância foi considerada inconstitucional pelo STF. O que consta na terceira fase de aplicação da pena, no entanto, é indicativo de que o réu, de há muito, decidiu viver do tráfico de drogas. Sendo assim, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Mesmo se considerada a detração do período de prisão provisória do réu (desde 16 de março de 2022), o lapso ainda não é suficiente para que o réu tenha direito a regime inicial mais benéfico.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) EDUARDO MESSIAS PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mercê do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA